



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0015012-45.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **ODAIR JOSE COSTA SANTANA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Tatiana Vieira Guerra**

Vistos.

ODAIR JOSE COSTA SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, bem como no art. 180, *caput*, do Código Penal, porque no dia, horário e local, indicado na denúncia, nesta Capital, trazia consigo, para entrega a terceiros, e tinha em depósito, as drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal, e, ainda, recebeu, em proveito próprio, o veículo descrito na denúncia, produto de furto, ciente de sua origem ilícita.

O réu foi notificado e, desacolhidos os argumentos expostos na defesa preliminar escrita, a denúncia foi recebida, o acusado foi citado pessoalmente e, na audiência de instrução, debate e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a douta Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, por entender provados os fatos narrados na denúncia, enquanto o ilustre Defensor pediu a absolvição, por insuficiência de prova e, subsidiariamente, a concessão dos benefícios legais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É o breve relatório.

D E C I D O.

A acusação é procedente.

Não é possível a pretendida absolvição, porque as provas, colhidas sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, demonstram a existência material dos crimes imputados e a autoria atribuída ao acusado, porque preso em flagrante delito com diversas porções de cocaína, maconha e crack, em quantidade e circunstâncias indicativas do comércio e, informalmente confessou o delito e, ainda, em posse da chave do veículo que fora furtado anteriormente, no dia 03/02/2016, de propriedade de Fernando dos Santos Nunes, conforme boletim de ocorrência acostado aos autos (fls. 32).

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das porções de droga e laudo do exame químico toxicológico (fls. 124/127), a constatar a propriedade das drogas que, pela quantidade e modo de acondicionamento, além das circunstâncias da prisão, trazem a convicção do comércio ilícito, conforme revelado pela prova oral colhida nos autos, bem como pelos laudos de fls (109/111, 112/121).

Na fase policial, o réu confessou que trabalha no tráfico de drogas e que havia iniciado o seu turno. Contou que recebeu a bolsa com as drogas de um indivíduo de nome Lê, mas disse não ter ciência de que a chave do veículo apreendido estivesse dentro da bolsa.

Todavia, na fase judicial, negou os fatos e disse que sua prisão foi forjada pelos policiais.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Disse que trabalha como pedreiro e que mora perto do local em que foi detido, sendo que tinha saído para comprar drogas quando foi detido. Alegou que não tinha nenhuma bolsa em seu poder e que não afirmou nada sobre ter recebido uma bolsa com drogas de um tal de "Lê". Disse, ainda, que nunca viu o veículo apreendido no local e que não estava em posse de sua chave, sendo que os policiais mentiram em juízo.

Ocorre que maior credibilidade deve ser atribuída aos testemunhos dos Policiais Militares responsáveis por sua prisão em flagrante, que não conheciam o acusado e que, em patrulhamento pelo local indicado na denúncia, conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o réu vendendo drogas para diversos usuários e decidiram abordá-lo quando ele vendia os entorpecentes para um indivíduo. Afirmaram que com o réu foi encontrada uma bolsa com diversas porções de maconha, cocaína e crack e que, dentro dessa bolsa havia a chave de um veículo, o qual estava estacionado a menos de um quarteirão, logo à frente. Dentro do veículo foram encontrados cerca de trinta quilos de maconha. Os policiais disseram que o réu admitia que vendia drogas no local e que havia recebido a bolsa com as drogas de um tal de "Lê", que tinha trocado de turno com ele, mas que não sabia que dentro da bolsa havia a chave do veículo.

Ocorre que não é crível supor que o réu não tivesse, de fato, ciência da chave, já que esta estava dentro da pochete de onde pegava a todo instante as porções de droga para entrega a terceiros. No mesmo passo, não é crível supor que não tivesse ciência da origem espúria do veículo, tanto que tentou atribuir a propriedade a terceiro indivíduo, o qual, em nenhum momento, evidentemente, assumiu a propriedade do bem, até porque, pelo fato de o réu estar em posse da chave do veículo, entende-se que estava em posse do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

veículo.

Ressalte-se que inexistente idôneo motivo para descrédito aos testemunhos dos Policiais Militares, porque nada nos autos indica tenham alterado a verdade dos fatos em prejuízo do acusado, preso em posse de grande quantidade de droga, apreendidas nos autos, em local conhecido como ponto de venda, em posse de veículo de origem criminosa, cheio de drogas, sendo que, pela quantidade e variedade, denota-se que os entorpecentes seriam destinados ao consumo de terceiros.

A condição de policiais responsáveis pela segurança pública não é motivo para desqualificação de seus testemunhos que se mostraram coerentes às demais provas e sem qualquer contradição.

Provada a existência material do tráfico de drogas e da receptação, em todos os elementos do tipo penal, e autoria atribuída ao acusado, inevitável a condenação, passo à dosagem da pena, com observância ao método trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

Na primeira fase de fixação das penas, verifico que a culpabilidade, entendida como reprovabilidade ao agente pela conduta, não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas e da receptação. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o tráfico e em 01 ano e 10 dias-multa.

Na segunda etapa da dosagem inexistem circunstâncias a serem consideradas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na terceira fase da dosimetria, observo não ser o caso de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista a enorme quantidade de droga apreendida nos autos, tudo a indicar, pelo réu, a dedicação exclusiva às atividades criminosas. Assim, torno final as penas de **05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa**, em relação ao tráfico e em **01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa**, em relação à receptação.

As penas devem ser somadas, na forma do art. 69 do Código Penal.

Deverá cumprir as penas no regime fechado, único suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a acusação e condeno ODAIR JOSE COSTA SANTANA, qualificado nos autos, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a pena de **05 anos de reclusão** e ao pagamento de 500 dias-multa e, por infração ao art. 180, caput, do Código Penal, a pena de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

As penas devem ser somadas.

Fixo o regime fechado para o cumprimento das penas.

Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção da para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Nos termos do disposto no art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, declaro perdido o dinheiro apreendido com o acusado, em favor da União, a ser revertido diretamente ao FUNAD, oficiando-se.

Com o trânsito em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados.

TATIANA VIEIRA GUERRA

Juíza de Direito

São Paulo, 08 de fevereiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**